m_amte.MASE_USSRI REGISTRO DECRETI.R.0000250.05-07-2023

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche
Il Direttore Generale

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto", indetta con nota del 15 maggio 2023, con protocollo n. 78229, avente ad oggetto le determinazioni in merito al seguente documento *"Land C. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 20 del 27/01/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo"*. Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'articolo 2, comma 1, dispone che "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra l'altro, l'intervento relativo al sito di Taranto quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 gennaio

✓ Resp. Div.: Distaso L.
Ufficio: USSRI_07
Data: 04/07/2023

Firmato digitalmente in data 05/07/2023 alle ore 16:04

2000 con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che all'articolo 4 prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti al n. 151, del 4 febbraio 2022, recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione ecologica;

Visto il Decreto Direttoriale 19 maggio 2021, n. 73., recante "Definizione del formato della modulistica da compilare per la conclusione del procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all'interno dei perimetri di Siti di Interesse Nazionale ", pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a seguente link https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/spazio-per-il-proponente/moduliper- istanze/;

Vista l'istanza per l'approvazione del documento *"Land C. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 20 del 27/01/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo*" trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 4 maggio 2023, acquisita al protocollo di questo Ministero n. 71908 del 5 maggio 2023;

Considerato che *"Gli accertamenti analitici hanno evidenziato che tutti i valori riscontrati nei terreni insaturi risultano conformi alle rispettive CSC di riferimento, in tutti i campioni di terreno prelevati e per tutti i parametri analizzati. Per quanto riguarda le acque di falda, la sessione di campionamento del 29/11/2021 ha evidenziato superamenti delle CSC relativamente ai parametri Arsenico, Boro, Manganese, Nichel, Nitriti e Solfati";*

Vista la nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 15 maggio 2023, con protocollo n. 78229, con cui è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'esame del documento *"Land C. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 20 del 27/01/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo*" trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 4 maggio 2023, acquisita al protocollo di questo Ministero n. 71908 del 5 maggio 2023;

Visto il parere di ARPA, trasmesso con nota del 15 giugno 2023, con protocollo n. 0043741, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 98399;

Visto il parere di ISPRA trasmesso con nota del 15 giugno 2023, con protocollo n. 327213/2023, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 97809;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché di chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti

già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14-quater in quanto applicabile, in combinato disposto con l'articolo 252 commi 4, del D.lgs. n. 152 del 2006, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti acquisiti mediante conferenza di servizi decisoria, non sussistano i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. È concluso, relativamente alla matrice "suolo e sottosuolo", il procedimento di bonifica ai sensi dell'articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'area Land C di 18.104 mq, sita nel Comune di Taranto (foglio 183, particella 1), di cui all'istanza *"Land C. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 20 del 27/01/2021. Risultati del Piano di caratterizzazione - Istanza di conclusione del procedimento di caratterizzazione per contaminazione inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la matrice suolo*" trasmessa dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 4 maggio 2023, acquisita al protocollo di questo Ministero n. 71908 del 5 maggio.

2. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 152/2006, il sito, limitatamente alla matrice "suolo e sottosuolo", risulta non contaminato.

Art. 2

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)